

CONFIDENTIAL

**ACUERDO DE TERMINACIÓN
DEL SUBCONTRATO DE INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
SUMINISTRO, SUPERVISIÓN DE MONTAJE Y SUPERVISIÓN DE
PUESTA EN MARCHA DE EDIFICIOS ELÉCTRICOS DEL
PROYECTO ATACAMA I CSP**

entre

**ABENER ENERGÍA, S.A. Y TEYMA GESTIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN E
INGENIERÍA, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, ATACAMA I**

y

INSTALACIONES INABENSA S.A.U.

9

INABENSA

ACUERDO DE TERMINACIÓN
DEL SUBCONTRATO DE INGENIERIA, FABRICACION, SUMINISTRO, SUPERVISION
DE MONTAJE Y SUPERVISION DE PUESTA EN MARCHA DE EDIFICIOS ELECTRICOS
DEL PROYECTO ATACAMA I CSP

En Sevilla, a 31 de agosto de 2018

Reunidos

Abener Energía, S.A. y Teyma Gestión de Contratos de Construcción e Ingeniería, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, Atacama I, con domicilio social en Campus Palmas Altas, Calle Energía Solar, 1, 41014, Sevilla, C.I.F. U90133349 (en lo sucesivo el "**Contratista**"); y

Instalaciones Inabensa S.A.U., con domicilio social en Carretera de la Esclusa s/n, Polígono Industrial Torrecuellar, 41011, Sevilla, N.I.F. A- 41694266 (en lo sucesivo el "**Subcontratista**");

En lo sucesivo, el Contratista y el Subcontratista, referidos individualmente como la "**Parte**" y conjuntamente como las "**Partes**", en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para el otorgamiento del presente "**Acuerdo**" y

EXPONEN

- A Que el Contratista suscribió con el Subcontratista el CONTRATO DE INGENIERIA, FABRICACION, SUMINISTRO, SUPERVISION DE MONTAJE Y SUPERVISION DE PUESTA EN MARCHA DE EDIFICIOS ELECTRICOS en fecha 28/04/15 y un Primer Acuerdo de Novación en fecha 30/10/15 (el "**Subcontrato**"), por el que encargaba al Subcontratista la ingeniería, fabricación, suministro, supervisión de montaje y supervisión de puesta en marcha de edificios eléctricos, en relación con los trabajos del contrato a precio alzado de servicios de ingeniería, compra y construcción bajo la modalidad "Llave en Mano" (el "**Contrato EPC Inicial**"), celebrado entre el Contratista y Cerro Dominador CSP S.A., (el "**Cliente**"), relativo al proyecto de diseño, construcción, interconexión, explotación, operación y mantenimiento de una planta termosolar de 110 MW, situada en la Comuna de María Elena, Antofagasta, Chile, (el "**Proyecto**").
- B Que por distintos motivos no se pudo cerrar la financiación del Proyecto, encontrándose actualmente suspendido, por lo que el Subcontrato se encuentra suspendido.
- C Que, teniendo en cuenta que el Cliente ha negociado con Constructor Atacama CSP, S.L (en adelante, el "**Nuevo Contratista**"), sociedad participada por Acciona Industrial, S.A. y Abengoa Energía Atacama CSP, S.L., la reactivación del Proyecto, entre otros aspectos, por medio de la terminación del Contrato EPC Inicial y la firma de un nuevo Contrato EPC ("**Nuevo Contrato EPC**"), en sustitución del Contratista, las Partes tienen interés en regular por medio del presente Acuerdo la terminación del Subcontrato una vez se reactive el Proyecto en los términos previstos.

2
INABENSA

13

- D Que, en la misma fecha de este Acuerdo, el Subcontratista y el Nuevo Contratista firman un nuevo subcontrato, conforme a los términos y condiciones establecidos en dicho nuevo subcontrato (el "**Nuevo Subcontrato**").

Con el fin de regular la terminación del Subcontrato las Partes suscriben el presente contrato con sujeción a las siguientes

ESTIPULACIONES

1. Definiciones

Salvo que se derive otra interpretación del contexto, las palabras y expresiones en mayúsculas incluidas en los Expositivos y las presentes Estipulaciones tendrán el sentido indicado en el Anexo 1 de este Acuerdo.

2. Terminación del Subcontrato

Mediante el presente Acuerdo las Partes declaran expresamente dar por terminado el Subcontrato, quedando extinguidos todos los derechos y obligaciones de las Partes resultantes del mismo, y acuerdan proceder a su liquidación económica, todo ello, en los términos y condiciones establecidas en el presente Acuerdo.

3. Contenido del pacto para la terminación

3.1. Las Partes acuerdan como único coste, compensación y/o indemnización por la terminación del Subcontrato, la cantidad de 1.585.748,83 EUR IVA incluido (el "**Precio de Terminación**").

3.3. Las Partes acuerdan que el pago del Precio de Terminación podrá realizarlo tanto el Contratista como, en su caso, el Cliente por cuenta del Contratista, en cuyo caso dicho pago surtirá plenos efectos liberatorios para el Contratista y sin que ello limite la efectividad de lo pactado en este Acuerdo.

3.2. Las Partes convienen que el Precio de Terminación se pagará conforme al siguiente detalle:

- a. A Instalaciones Inabensa S.A.U. por importe de 296.401,08 EUR mediante transferencia bancaria a la cuenta que en su momento indique el Subcontratista. Las Partes reconocen que este pago debe hacerse en un plazo no superior a tres (3) meses desde la firma del presente Acuerdo de Terminación.
- b. A Asea Brown Boveri S.A. por importe de 390.499,86 EUR mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveedor.
- c. A Equimodal S.L. por importe de 261.360,00 EUR mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveedor.
- d. A Johnson Controls España S.L. por importe de 65.301,86 EUR mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveedor.
- e. A Abencor Suministros S.A. por importe de 572.186,03 EUR, la cual se regularizará contablemente entre las empresas de Abengoa en un plazo máximo de tres (3) meses desde la firma del presente Acuerdo de Terminación.

Para el pago de los proveedores mencionados en los apartados b a d anteriores se firmarán un Acuerdo de Liquidación y un Certificado de Cumplimiento de Pagos de Liquidación y Recepción con cada proveedor por los importes indicados. Las Partes acuerdan la obligación del pago por parte del

Contratista, o en su caso el Cliente, en un plazo de diez (10) días hábiles desde la firma del Acuerdo de Liquidación y el Certificado de Cumplimiento de Pagos de Liquidación y Recepción, siempre que el presente Acuerdo de Terminación haya sido firmado previamente por ambas Partes. El Subcontratista hará sus mejores esfuerzos para acordar estos documentos con los proveedores de b a d en el menor tiempo posible.

3.4. Las Partes acuerdan que el Contratista adquirirá, a partir de la Fecha Efectiva, libre de cargas o gravámenes, la plena propiedad de los equipos/materiales fabricados y suministrados por el Subcontratista hasta la fecha.

Los bienes y equipos que en la actualidad están en proceso de fabricación, continúan siendo propiedad del Subcontratista, y se transmitirán al Nuevo Contratista en las condiciones establecidas en el Nuevo Subcontrato.

3.5. N/A

4. Renuncia al ejercicio de acciones y compromiso de indemnidad

En consecuencia con la terminación del Subcontrato, y sin perjuicio de lo señalado en la Estipulación anterior, el Subcontratista declara y reconoce que el Contratista, sus agentes, contratistas, empleados y sociedades vinculadas no tienen ninguna deuda, obligación o responsabilidad pendiente, resultante o derivada del Subcontrato que le pueda ser reclamada por el Subcontratista, sus agentes, contratistas, empleados y sociedades vinculadas.

En el mismo sentido, el Contratista declara y reconoce que el Subcontratista, sus agentes, contratistas, empleados y sociedades vinculadas no tienen ninguna deuda, obligación o responsabilidad pendiente, resultante o derivada del Subcontrato que le pueda ser reclamada por el Contratista, sus agentes, contratistas, empleados y sociedades vinculadas.

Las Partes (incluyendo sus accionistas, agentes, contratistas, empleados y sociedades vinculadas) expresamente renuncian a todas las acciones derivadas del Subcontrato, así como a toda responsabilidad legal derivada de la obra, frente a la otra Parte y contra sus sociedades vinculadas, empleados, dependientes o contratistas, a excepción de las obligaciones y responsabilidad de las Partes en virtud del Nuevo Subcontrato.

El Subcontratista declara y reconoce que no tiene nada que reclamar al Nuevo Contratista, ni al Contratista, ni a sus accionistas, agentes, contratistas, empleados y sociedades vinculadas, así como tampoco al Cliente o a las entidades financiadoras del Proyecto, en relación con el Subcontrato, salvo las cantidades correspondientes al Precio de Terminación hasta que se abonen las mismas, y en consecuencia, el Subcontratista libera, exime y renuncia a cualquier reclamación frente a dichas personas y sociedades por cualquier obligación o derecho resultante o derivado del Subcontrato o de su terminación.

Para el caso de que se recibiera, cualquier reclamación civil, laboral o de cualquier otro tipo, judicial o extrajudicial, o de autoridad administrativa contra el Nuevo Contratista, el Contratista, sus accionistas, agentes, contratistas, empleados y sociedades vinculadas a aquellas, el Cliente o las entidades financiadoras del Proyecto, en relación con el Subcontrato, el Subcontratista se obliga a dejar a dichas personas y sociedades indemnes de cualquier daño, perjuicio o coste, incluidos los derivados de su defensa y representación, que pudiera derivarse de tal reclamación o litigio si fuese por causa imputable al Subcontratista o los agentes, contratistas, empleados.

A sensu contrario, para el caso de que se recibiera cualquier reclamación civil, laboral o de cualquier otro tipo, judicial o extrajudicial, o de autoridad administrativa contra el Subcontratista por causas no imputables al mismo o los agentes, contratistas, empleados y sociedades vinculadas a aquél, en relación

con el Subcontrato, el Contratista se obliga a dejar al Subcontratista indemne de cualquier daño, perjuicio o coste, incluidos los derivados de su defensa y representación, que pudiera derivarse de tal reclamación o litigio, si fuese causa imputable al Contratista.

En concordancia con lo anterior, el Subcontratista se compromete a no ejercitar, suspender o desistir (en su caso) cualquier reclamación judicial, arbitral o extrajudicial que tuviera frente al Contratista en virtud del Subcontrato desde la firma del presente acuerdo hasta la Fecha de Resolución (si finalmente se produce).

5. Condiciones Suspensivas

Las Partes acuerdan que la terminación y liquidación del Subcontrato acordada en la Estipulación 2 precedente, queda condicionada en todo caso al cumplimiento de todas y cada una de las siguientes condiciones (en adelante, las "**Condiciones Suspensivas**"):

- (a) Que el Cliente haya emitido la Orden de Inicio prevista en el Nuevo Contrato EPC, como documento que determina el inicio efectivo de la ejecución del Proyecto por el Nuevo Contratista;
- (b) Que se haya efectuado el pago del Precio de Terminación en los términos establecidos en la estipulación 3.2.
- (c) Que se hayan firmado los Nuevos Subcontratos.

6. Condición Resolutoria

El presente Acuerdo se resolverá automáticamente y quedará sin efecto en el supuesto de que no se hayan cumplido las Condiciones Suspensivas antes de tres meses desde la fecha de firma del presente Acuerdo (la "**Fecha de Resolución**").

En el supuesto de que llegada la Fecha de Resolución sin que se hubieran cumplido las Condiciones Suspensivas, las Partes se comprometen a negociar de buena fe los términos de una posible extensión de la Fecha de Resolución o de la terminación del Subcontrato.

En todo caso, si la condición resolutoria se cumple, las cantidades efectivas entregadas no se retornarán a su pagador.

7. Confidencialidad

Las Partes acuerdan que los términos y condiciones del presente Acuerdo así como cualquier otra información intercambiada entre las Partes en relación con el mismo serán considerados confidenciales, comprometiéndose las Partes a no revelar dichos términos a tercero alguno distinto de sus representantes y empleados salvo consentimiento previo y por escrito de la Parte que hubiera proporcionado dicha información o que así fuera requerido por un precepto legal o procedimiento judicial o administrativo, en cuyo caso las Partes se obligan a notificarse expresamente tal circunstancia y a revelar únicamente aquellos datos o parte de la información que sean estrictamente necesarios para cumplir con la obligación legal y harán sus mejores esfuerzos para obtener un compromiso de confidencialidad del tercero con relación a la información confidencial revelada.

8. Legislación aplicable y disputas

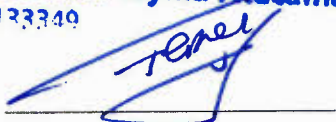
Al presente Acuerdo le serán de aplicación *mutatis mutandis* los términos establecidos en el Subcontrato en cuanto a la legislación aplicable y los mecanismos de resolución de disputas.

Todo lo que antecede concuerda con la verdadera voluntad de las Partes, quienes en prueba de conformidad firman el presente Acuerdo en dos ejemplares, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

ABENER ENERGÍA, S.A. Y TEYMA
GESTIÓN DE CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A.,
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY
18/1982, ATACAMA I

UTE Abener Teyma Atacama I
11.90133340

Firma:



Nombre y
DNI:

FLORENCIO FERRERA
DNI: 287.26105-W

Fecha:

13/11/2018

Subcontratista

INABENSA

Firma:



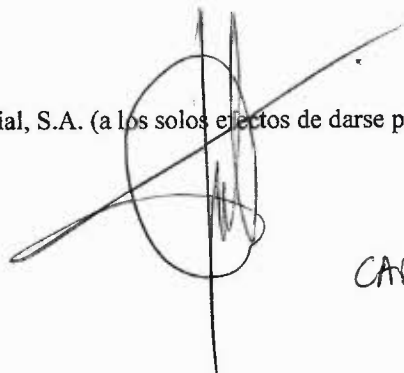
Nombre y
DNI:

GOZALO GÓRRIZ GARCÍA
28.900.858-R

Fecha:

21.10.2018

Acciona Industrial, S.A. (a los solos efectos de darse por conocedor del Acuerdo)



CARLOS LEDESMA
73199253M
9/1/19

CONFIDENTIAL

Firma:

Nombre y DNI:

Fecha:

Anexo 1: Definiciones

"**Acuerdo**" significa el presente Acuerdo de Terminación del Subcontrato del Proyecto Atacama I CSP.

"**Condiciones Suspensivas**" tiene el significado otorgado en la Estipulación 5 de este Acuerdo.

"**Contratista**" hace referencia a la sociedad definida como tal en los Exponentes de este Acuerdo.

"**Contrato EPC Inicial**" hace referencia a los tres contratos por medio de los que, en conjunto, la empresa entonces denominada Abengoa Solar Chile S.A. encargó a los Contratistas la realización de los trabajos y servicios de diseño, ingeniería, compras, suministro, construcción, interconexión y puesta en marcha del Proyecto.

"**Ciente**" significa la empresa Cerro Dominador CSP S.A.,-antes denominada CSP Atacama Uno S.A. y con anterioridad a eso denominada Abengoa Solar Chile, S.A.-.

"**EUR**" significa euros.

"**Fecha Efectiva**" significa la fecha en que se cumplan las Condiciones Suspensivas.

"**Nuevo Contratista**" significa la sociedad vehículo participada por Abengoa Energía Atacama CSP, S.L. y Acciona Industrial, S.A. para la ejecución del Proyecto como nueva contratista del Ciente.

"**Nuevo Contrato EPC**" significa el nuevo contrato que será firmado entre el Ciente y el Nuevo Contratista según se detalla en el Expositivo C.

"**Nuevo Subcontrato**" significa el nuevo contrato que será firmado entre el Subcontratista y el Nuevo Contratista, en la fecha de firma del presente Acuerdo de Terminación, según se indica en el Expositivo D.

"**Planta Solar**" significa planta termosolar de 110 MW, situada en la Comuna de María Elena, Antofagasta, Chile, en construcción.

"**Proyecto**" significa la ejecución de un proyecto de diseño, construcción, interconexión, explotación, operación y mantenimiento de la Planta Solar.

"**USD**" o "**Dólares**" significa dólares estadounidenses.